

Nr. 116 Rundschreiben des Reichsministers des Innern. 18. Juli 1939

R 43 II/1389a, Bl. 29–31 Abschrift, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

An

- a)
die Herren Reichsminister
- b)
den Beauftragten für den Vierjahresplan Herrn Generalfeldmarschall Göring
- c)
den Herrn Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen
- d)
die Reichsstelle für Raumordnung
- e)
den Herrn Reichskommissar für die Preisbildung
- f)
den Führungsstab GBW z. Hd. von Herrn Min. Dir. Sarnow

Betr.: Durchführung des Ostmarkgesetzes und des Sudetengaugesetzes.

Die Staatssekretärbesprechung am 22. Juni 1939 über den Aufbau der Behörden der Reichsstatthalter in der Ostmark und im Sudetengau sowie der Regierungspräsidenten im Sudetengau hat ergeben, daß von den einzelnen Ressorts Wünsche vorgebracht werden, die miteinander nicht in Übereinstimmung gebracht werden können². In den anschließenden Referentenbesprechungen konnten eine Reihe von Einzelfragen geklärt werden, einige grundsätzliche Fragen mußten jedoch offen bleiben, weil es nicht gelungen ist, die Ressorts zur Zurückziehung von Anträgen zu bewegen, die den Grundsätzen eines straffen Verwaltungsaufbaues zuwiderlaufen³. Von weiteren Verhand-

¹ Ausfertigungen: R 1501/5400, S. 75–79; R 2/11373b, Bl. 37–39. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 69.

² Am 9. 6. 1939 hatte der RIM den Ressorts drei VO-Entwürfe vorgelegt: a) „über Aufgaben der Reichsgaue als Selbstverwaltungskörperschaften“, b) „über den Aufbau der Behörde des Reichsstatthalters in der Ostmark“ bzw. c) „im Sudetengau“, ferner zwei Organisationspläne für die Untergliederung der RStH-Behörden in der Ostmark und im Sudetengau, jeweils gesondert nach staatl. Verwaltung und Gauselbstverwaltung, sowie einen Plan für die RegPräs.-Behörden im Sudetengau: R 43 II/1389a, Bl. 12–23; R 1501/5399, S. 323–350; R 5101/123515; R 2/11373b, Bl. 2–14. Im Begleitschreiben war auf den 17. 6. (dann verschoben auf 22. 6.) zu einer Staatssekretärbesprechung ins RIM eingeladen, aber gebeten worden, dazu keine Sachbearbeiter mitzubringen. Im RFM konstatierte MDgt. Kluge, daß die Entwürfe nicht, wie mehrfach gefordert, mit dem Finanzressort vorsondiert seien, und auch MD v. Manteuffel hielt „ein solches überstürztes Verfahren ohne klärende Vorbesprechung zwischen Referenten für falsch und nicht zweckdienlich, w[egen] d[er] finanziellen Auswirkung jeder organisatorischen Maßnahme auch für nicht im Interesse der Reichsfinanzen liegend“; R 2/11373b, Bl. 2. Am 16. 6. hatten daher auf Ersuchen von StS Reinhardt noch kurzfristig die Referenten des RIM und RFM verhandelt; ebd. Bl. 17–19. Am 20. 6. war StS Stuckart mit GIStr. Todt zusammengetroffen, um ihn möglichst von seiner Forderung nach „Techn. Landesämtern“ abzubringen; R 1501/5399, S. 397–401. Gleichwohl sah sich das RIM in der StS-Besprechung am 22. 6., abgesehen von Einzelwünschen, auch mit grundsätzl. Bedenken anderer Ressorts konfrontiert, die man erst in weiteren Verhandlungen auszuräumen hoffte; s. Vm. MD Kritzingers in R 43 II/1389a, Bl. 26 f. Tischvorlage für StS Pfundtner: R 1501/5399, S. 395.

³ Gemeint war v. a. Todt, wie der RIM dem RMR im Begleitschreiben zu diesem RdSchr. erläuterte: „Insbesondere konnte den Wünschen des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen nicht entsprochen werden, der in seiner Eigenschaft als Leiter des Hauptamts für Technik der NSDAP im Interesse der technischen Beamten zunächst erstrebte, neben der unter dem Regierungspräsidenten stehenden staatlichen Verwaltung möglichst eine dem Reichsstatthalter unmittelbar unterstellte und von einem gegenüber den übrigen Abteilungsleitern hervorgehobenen Beamten geleitete technische Verwaltung aufzubauen. Es

lungen über diese Punkte kann ich mir keinen Erfolg versprechen. Ich habe mich daher entschlossen, auf Grund der mir vom Führer erteilten Vollmacht⁴ die notwendigen Entscheidungen selbst zu treffen, da die Angelegenheit nicht länger hinausgezögert werden kann.

Die Entwicklung der letzten Jahre hat leider – zum Nachteil für die Staatsführung und für die betroffene Bevölkerung – zu einer immer stärker um sich greifenden Zersplitterung des Gesamtaufbaus der Verwaltung geführt. Diese Entwicklung muß mich als den für den Aufbau der Verwaltung verantwortlichen Reichsminister mit der ernstesten Sorge erfüllen; denn sie trägt die Gefahr in sich, daß die Verwaltung den großen Aufgaben, die ihr im Großdeutschen Reich gestellt sind und die sie in Zukunft und namentlich im Ernstfalle zu bewältigen haben wird, nicht gewachsen ist. Es wäre vor Führer und Volk nicht zu verantworten, beim Neuaufbau der Verwaltung in der Ostmark und im Sudetengau für die wichtigsten Behörden einen Aufbau zu wählen, der von vornherein den Keim der Aufspaltung und des Auseinanderfallens in sich trägt und der den Regierungspräsidenten als den Beamten, der dem Reichsstatthalter für die staatliche Verwaltung des Reichsgaus verantwortlich ist, der Gefahr völlig unfruchtbarer Auseinandersetzungen über Zuständigkeitsfragen und über die Grenzen seiner Befugnisse aussetzt. Es kommt vielmehr darauf an, die Behörden so aufzubauen, daß sie eine Einheit darstellen und dadurch in den Stand gesetzt sind, schlagkräftig arbeiten zu können. Meinen Entscheidungen liegen folgende Grundsätze zugrunde:

– 1.

Die Zusammenfassung aller staatlichen Aufgaben unter dem Regierungspräsidenten als dem Vertreter des Reichsstatthalters darf nicht beeinträchtigt werden. Es mußten daher alle Wünsche abgelehnt werden, die darauf abzielten, einen einzelnen Referenten oder einen Verwaltungszweig von der Unterstellung unter den Regierungspräsidenten auszunehmen. Solche Wünsche würden nur eine Schwächung des Verwaltungsaufbaus herbeiführen und können daher in keinem Fall und unter keinem Gesichtspunkt als berechtigt angesehen werden.

– 2.

Die zentralen Verwaltungsangelegenheiten werden einheitlich zusammengefaßt und nicht auf die einzelnen Abteilungen aufgeteilt; denn sonst wäre es dem Regierungspräsidenten nicht möglich, das einheitliche Arbeiten der staatlichen Verwaltung des Reichsstatthalters sicherzustellen. Die besonderen Belange der einzelnen Fachgebiete sind in der Form der Beteiligung der zuständigen Abteilungsleiter und Unterabteilungsleiter zu berücksichtigen.

– 3.

Ein straffer Verwaltungsaufbau erfordert eine einheitliche Bearbeitung der Personalangelegenheiten. Um das sicherzustellen, gilt für die Ostmark und für den Sudetengau künftig folgendes:

– a)

Alle Personalien werden, soweit sie überhaupt zur Zuständigkeit des Reichsstatthalters gehören, einheitlich in einer besonderen Personalverwaltung bearbeitet.

– b)

Die Federführung für die Personalien aller Beamten vom Unterabteilungsleiter an aufwärts behalte ich mir vor. Das ist aus Gründen einer einheitlichen Personalpolitik unbedingt erforderlich; auch muß der Tatsache Rechnung getragen werden, daß die Fachverwaltungen Teile der Gesamtverwaltung und daher die Fachabteilungen bei den Behörden der Mittelstufe Teile der Gesamtbehörde sind. Dabei gehe ich von der Auffassung aus, daß die leitenden Stellen grundsätzlich jedem Verwaltungsbeamten offenstehen, gleichgültig, in welchem Verwaltungszweig er tätig war, und gleichgültig, ob er aus der juristischen, der technischen oder einer sonstigen Laufbahn kommt. Die Besetzung der

liegt auf der Hand, daß eine solche Aufspaltung nur zu einer Schwächung der Schlagkraft der gesamten Verwaltung geführt hätte. Ander[er]seits erkenne ich durchaus an, daß den technischen Beamten entsprechende Beförderungsmöglichkeiten eröffnet werden müssen. Dem ist durch die vorliegende Lösung Rechnung getragen.“ R 43 II/1389a, Bl. 28. Vgl. auch die Schreiben des RIM an den GISt. vom 8. 6. und 18. 7. 1939: R 43 II/703, Bl. 60 f.; R 43 II/1389, Bl. 87.

⁴ Nach § 18 *OstmarkG* bzw. § 14 *SudetengauG*: „Der Reichsminister des Innern erläßt die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.“

leitenden Stellen richtet sich allein nach der Bewährung. Der notwendige Überblick darüber, welche Beamten für die leitenden Stellen in Betracht kommen, kann nur dann gewonnen werden, wenn die Bearbeitung der Personalien in einer Hand liegt. Aus diesem Grunde gehen die Personalien der Beamten in der Ostmark und im Sudetengau, die sich für die gehobenen Stellen qualifiziert haben, auf mich über. Das wird in der Regel dann der Fall sein, wenn ein Beamter zur Ernennung zum Regierungsdirektor vorgeschlagen wird.

Es ist selbstverständlich, daß ich bei der Bearbeitung der Personalien im engsten Einvernehmen mit den Fachressorts und unter möglicher Berücksichtigung ihrer Vorschläge verfahren werde.

– 4.

Die Zahl der Abteilungen mußte *möglichst klein* gehalten werden⁵. Das ist erforderlich, um den Grundsatz der straffen Zusammenfassung zu sichern. Die beantragte Vielzahl von Abteilungen würde außerdem zu der Größe der zu verwaltenden Gebiete in keinem Verhältnis stehen. Insbesondere kann ich auch nicht als Verwaltungsgrundsatz anerkennen, daß jede Reichszentralbehörde möglichst eine eigene Abteilung bei der Behörde der Mittelstufe erhalten sollte. Ich bitte die Fachressorts vielmehr, in dem Behördenleiter und seinem allgemeinen Vertreter[,] nicht aber in dem Referenten, dem Unterabteilungsleiter oder dem Abteilungsleiter den Sachwalter ihrer Verwaltungszweige in der Mittelstufe zu sehen.

– 5.

Der Grundsatz, daß die Abteilungen unter dem Regierungspräsidenten in gleicher Ebene liegen, mußte streng beibehalten werden. Wünsche, irgendeine Abteilung besonders herauszuheben, konnten daher aus grundsätzlichen Erwägungen nicht berücksichtigt werden. Soweit ein Interesse besteht, gewisse Sachgebiete organisatorisch besonders zusammenzufassen, können innerhalb der Abteilungen Unterabteilungen gebildet werden, wie es weitgehend vorgesehen ist.

– 6.

In verschiedenen Fällen berühren bestimmte Sachgebiete zwei Abteilungen. Da ein Sachgebiet immer nur *einer* Abteilung zugewiesen werden kann, muß von beiden Abteilungen auf eine besonders enge Zusammenarbeit hingewirkt werden. Es wird Aufgabe des Regierungspräsidenten sein, für diese Zusammenarbeit Sorge zu tragen.

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze habe ich nach sorgfältiger Abwägung der verschiedenen Interessen der einzelnen Verwaltungszweige den Verordnungen die aus der Anlage ersichtliche Fassung gegeben und habe die umgehende Verkündung der Verordnungen angeordnet⁶.

Gleichzeitig habe ich die Untergliederung der Behörden festgesetzt und den Plan für die Untergliederung als Erlaß an den Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich, an die Landeshauptmänner in der Ostmark und an den Reichsstatthalter und die Regierungspräsidenten im Sudetengau gerichtet. Abdrucke der Erlasse sind beigefügt⁷.

Der Führer ist über den Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei von meinen Entscheidungen unterrichtet⁸.

⁵ Dies hatten in der Besprechung vom 22. 6. 1939 v. a. der RFM und PrFM gefordert. Der Erstentw. vom 9. 6. sah für die RStH-Behörden in der Ostmark sieben Abteilungen vor, die endgült. Fassung nur mehr fünf.

⁶ Es handelte sich um die 1. VO über Aufgaben der Reichsgaue als Selbstverwaltungskörperschaften, die 3. VO zur Durchführung des OstmarkG und die 2. VO zur Durchführung des SudetengauG, sämtlich vom 17. 7. 1939 (RGBl. I S. 1269, 1270, 1271); R 43 II/1389a, Bl. 39f., 35, 32; R 2/11373b, Bl. 40–43.

⁷ R 43 II/1389a, Bl. 33 f. (Ostmark), 36–38 (Sudetengau); auch R 2/11373b, Bl. 44–50.

⁸ Lammers trug den Inhalt des Schreibens und seiner Anlagen Hitler am 1. 8. 1939 in Bayreuth vor: Anhang, FV 271*. Die Entwicklung kam mit den genannten VOn und Organisationserlassen nicht zur Ruhe. RVM, RAM und RfR gedachten sich der zentr. Personalverwaltung des RIM nicht zu unterwerfen. Todt verfolgte sein Ziel techn. Abteilungen weiter, der REM forderte hartnäckig eine eigene Abt. für Landwirtschaft und lehnte insbes. die Zuteilung der Wasserwirtschaft zur Bauabt. ab; s. R 43 II/1389a, Bl. 47–105; R 43 II/1389, Bl. 51–57; R 2/59446. Niederschrift über die Referentenverhandlungen im RIM vom 27. 6.–1. 7. 1939 betr. Überleitung der Zuständigkeiten der österr. LaReg.: R 1501/5400, S. 1–18. Gliederung der einzelnen Verwaltungen in der Ostmark: R 43 II/1358a, Bl. 16–100; Ernennung der RegPräs.: R 43 II/1358, Bl. 120–125. – In den eingegliederten Ostgebieten

Frick

wurde in der Folge die „Einheit der Verwaltung“ noch schärfer betont, indem der RStH sämrtl. Verwaltungszweige zugewiesen erhielt, wenn auch unter dem Vorbehalt ihres späteren Übergangs auf bestehende Sonderverwaltungen; s. Dok. Nrr. 170, 180. In einem Erfahrungsbericht vom 30. 10. 1941 bezeichnete der steiermärk. RStH Uiberreither in seiner Funktion als Chef der Zivilverwaltung in der Untersteiermark die Zusammenfassung aller Behörden in der Mittelstufe als unerläßl. Voraussetzung für eine straffe, effiziente Verwaltungsführung und empfahl sie auch für das Altreich. Der RForstMstr. entgegnete darauf, das System taue allenfalls für „primitive“ Verwaltungen unter den Bedingungen des Krieges; R 43 II/1348a, Bl. 32–35; R 43 II/703a, Bl. 192–194. – Ein weiteres Konfliktfeld tat sich noch 1939 über der Frage der Haushaltsgestaltung für die Neureichsgaue auf: Dok. Nr. 204.

Zitierhinweis

Nr. 116 Rundschreiben des Reichsministers des Innern. 18. Juli 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d116>